

מסורת הש"ס

(א) רש"ל מ"ו, צ) ז"ל אחיה מטלטלת עוד כיון דטוהא בטעי חשיבא ויש וכו'. רש"ש, (ג) ז"ל לר"י לפרש. יעב"ץ, (ד) נערך חלק א',

הגהות הב"ח

(א) גמ' אבל לא מכר לא את האגנים שאינן לגרסה למ"ד אבני דאכפא לר"מ דלא מתקנן: (ב) שם בטעי ואע"ג דקביעא בחרטא: (ג) שם ולא סדן השקמה ואע"ג דקטניי מנא הני מילי כ"ל ומיכת וכו'. נמחק: (ד) רשב"ם ד"ה אע"ג וכו' והשטרות תלוין כחור: (ה) ד"ה קניס המתולקין מפולגין הס"ד ואח"כ מ"ה שמעמדים וכו' והשטרות תלוין כחור: (ו) ד"ה לרבי מאיר וכו' משמש שדה כלל: (ז) ד"ה לא את חילת וכו' לחשי מכור עם השדה: (ח) ד"ה צעי ר' יוחא וכו' אבל אי מתכרי:

מוסף תוספות

א. דכיון דשיעאבטינאלא חזיא לטלטולה ואדעתא דמשבקה התם עבידא וכו' גופא דאריא דמאי וכו', ולא את השומירה שאינה עשויה בבטימוכר דכיון דלא שיעא בטינא אדעתא דטלטולה עבידא, ואע"ג דמייחבאר, עריא בעלמא הווא דהאי יכול למיעיקה כל אימת דבעי. יד רמה. ב. נסכבר נשתמש שדה וזה התשמיש, יאיר לא יריי הן כמטלטלין שבשדה שהרי ראיותהן לצורך אחריבמה הן נכרות שהיו מיוחדות לתשמיש העמרים והוא לא נשתמש בהם מעולם ושאין לצרובהן הנקראות. ש"טמק בסס הלכא"ז.

גמ' אצני דאכפא. לאחר שקצרו העומרים מניחין אותן לייבשן ומניחין עליהם אצנים כדי שלא יפזרם הרוח: **הסדורות**. בתוך השדה לעשות גדר לשדה: **לצורות**. ואע"ג דלינן סדורות חשיב להו תשמיש קצוה דשדה לימכר עמו: **הכא חרגימו אצני דאכפא**. כעין אמר מר הדר למילתיה לפרושי אליצא דר"מ ואליצא דרצנן: **לר"מ**. דלומר פרק המוכר את הספינה (לקמן דף עח:). מכר כרס מכר תשמישי כרס ומשעינן דלחא לאליפלוגי אדרצנן ולממיר דאפי' אותן תשמישין שאינן נמכרין לרצנן עם הכרס דלא קציעי כל כך לר"מ מכורין הן והלכך בכל תשמישי כרס ושדה השנוין במשנתינו צעין לפרושי היכי דמי דלר"מ מכור ולרצנן אינו מכור והלכך לר"מ הני אצני דאכפא מכורין הן בכלל שדה כיון דמתוקנות ומוזמנות ללוצרן העומרים: ואע"ג דלא **מחקה**. שאינן מונחות בתוך השדה אלא חוץ לשדה דלהכי אהני מאי דלמר ר"מ מכר כל תשמישי כרס לטפויי במכירת השדה אפילו הנינו תשמישין שאינן מונחין בתוכו הואיל וללוצר השדה נמקנו. והא דלמרן לעיל (דף סה:) אפילו תימא ר"מ התם קציע כו' הני אצני דאכפא דמיתקני קרי קציעי אף על פי שאין ממוצרין בקרקע הרי קצועין לתשמיש שדה זו ואין דרך לטלטלן לשדה אחר ולא להשאילין: **לרצנן**. דלמרי לא מכר כל תשמישי כרס אלא המיוחדין הרבה לתשמיש אין נמכרין אלא א"כ מתחן לתוך השדה: **ולעולא דלמר אצנים הסדורות לגרי**. ובעל כרחך סתמא כרצנן נקט למילתיה דלר"מ לא צעין סדורות אלא דמתקנן ללוצר גדר שדה זו: **אע"ג דלא סידרם**. זו על גב זו דככלל כל תשמישי כרס הוא לרצנן לא מוזדני עד דסידרן לכך דהיינו מעשה גדול ^(ז) ותשמיש קצוה: **קניס מאי עצידיסיהו**. מה לריכין לכרם קניס הגדילים בקרקע דקניס סתמא משמע ליה במקום גידולן כמו

זב' אצני דאכפא. לאחר שקצרו העומרים מניחין אותן לייבשן ומניחין עליהם אצנים כדי שלא יפזרם הרוח: **הסדורות**. בתוך השדה לעשות גדר לשדה: **לצורות**. ואע"ג דלינן סדורות חשיב להו תשמיש קצוה דשדה לימכר עמו: **הכא חרגימו אצני דאכפא**. כעין

גמ' מאי אבנים שהן לצרכה הכא חרגימו א"אבני דאכפא עולא אמר יאבנים הסדורות לגדר והא תני ר' חייא אבנים צבורות לגדר תני סדורות הכא חרגימו אבני דאכפא לר"מ דמתקנן אע"ג דלא מחתן לרצנן יהוא דמחתן ולעולא דאמר אבנים הסדורות לגדר לר"מ דמתקנן אע"ג דלא סדרן לרצנן יהוא דסדרן: ואת הקנים שבכרם שהן לצרכו: **קנים מאי עבידיתייהו** אמרי דבי רבי ינאי **הקנים** המחולקין שמעמידים תחת הגפנים לר"מ דמשפיין אע"ג דלא מוקמן לרצנן הוא דמוקמן: ואת התבואה המחוברת לקרקע וכו': ואע"ג דמטאי למיחצד: ואת חיצת הקנים שפחותה מבית רובע: ואע"ג דאלימיו: ואת השומירה שאינה עשויה

ואת השומירה. רשצ"ס גרים צרישא שאין עשויה צטיט וצסיפא גצי לא מכר גרים העשויה ורצינו חנגאל גרים איפכא^א:

והוא דמחתן. אין נראה לפרש לר"י דמחתני על העומרי' דמה אנו לריכין שיהו מונחים על העומרים הואיל והעומרים שהן תלושין אינן מכורין ונראה לר"י דלא מחתן היינו שמעולם לא הניחו על העומרים ומחתן היינו שכבר הונחו^ב ולא דמחתני השתא:

מחולקין. צערוך^ד פירש שהסירו הקליפות כדי שלא

יתלעו: **ולא את חיצת הקנים בו**.

אע"ג דקטיני. עוד יאריך לקמן על משנה זו ובהיהא דשומירה וחרוב אלא כן דרך הגמרא שמתחלה מפרש המשנה ואח"כ מאריך:

בעי ר' אעזר מלבנות פתחים. לא כפי' הקונטרס דלפתח הציט קאי דהא לא איירי כלל במכר ציט אלא נראה לר"י דלפתח שומירה קאי ואשומירה דרישא קאי דקמני דמכר את השומירה:

חרטא בטיט: אע"ג דלא קביעא בארעא: ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה: אע"ג דאלימי: אבל לא מכר ^(א) את האבנים שאינן לצרכה: לר"מ דלא מתקנן לרצנן דלא מחתן ולעולא דאמר אבנים הסדורות לגדר לר' מאיר דלא מתקנן לרצנן דלא סדרן: ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו: לר' מאיר דלא משפיין לרצנן דלא מוקמן: ולא את התבואה התלושה מן הקרקע: ואע"ג דצריכא לארעא: ולא את חיצת הקנים שהיא בית רובע: ואע"ג דקטיני א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא חיצת הקנים בלבד אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה אינה נמכרת עמה אמר רב פפא והוא דקרו לה וורדא דפלגיא: ולא השומירה העשויה בטיט: ואע"ג ^(ב) דמחברא בארעא: ^(ב) (ולא את חרוב המורכב ולא סדן השקמה: ואע"ג דקטיני): בעי רבי אלעזר מלבנות של פתחים מהו היכא דמחברי בטינא לא תיבעי לך דהא מחבר כי תיבעי לך דנקיטי בכיכי מאי תיקו בעי רבי זיורא מלבנות של חלונות מהו מי אמרינן לנוי בעלמא הוא דעבידי או דלמא כיון דמחברי מחברי תיקו בעי רבי ירמיה מלבנות של כרעי המטה מהו כל היכא דמיטלטלי בהדה לא תיבעי לך דהא מיטלטלי כי תיבעי לך היכא דלא מיטלטלי מאי תיקו: ולא את חרוב המורכב ולא סדן השקמה ^(ג) וכו': **מנא**

חילת הקנים: ^(א) קניס המחולקין. מפולגין ^(א) שמעמידים תחת הגפנים כדי שיהו הגפנים זקופין והאשכולות תולין בזהיר ולא יתקלקלו בקרקע וקורין להו פאשיל"ש: **דמשפיין**. משופין ומתוקנין לכך: **אע"ג דלא מוקמן**. שאינן זקופין ונעולים עדיין בקרקע: **ואע"ג דמטאי למיחא**. הגיע זמן קצירתה וסד"א כל העומד לקצור כקצור דמי אפ"ה לגצי מכירה מכורים בכלל שדה. וזדלח מטאי לא אינטרין למיתני מכר דפשיטא היא שהרי השדה מוכר עכשיו לגמרי וזה הלוקח לא יצית למוכר לשל כאן פירותיו ולנקיטה השתא לא חוו הלכך פשיטא דרדאי מכר: **אע"ג דאלימי**. דבחר תפיסת הקרקע אלינן. ופרושי הוא דקמפרש גמ' למתני' ואזיל: **דלא קציעא**. בקרקע: **לר' מאיר דלא מסקנן**. דהשתא אינן תשמיש ^(א) כלל ולרצנן דלא מחתן דלא הוי תשמיש קצוה וחשוב: **דצריכא לארעא**. לשטחה צדה לאחר קצירה להנפח התבואה מריח הקרקע ולייבש: **דקטיני**. קניס דקיס: נראה צעיי לפי שטת המשנה דקמני בין כך ובין כך לא מכר את חילת הקנים שהיא ציט רובע ולא את השומירה שהיא עשויה בטעיט ולא את חרוב כו' ובסיפא דרישא לא תנינן להו במתניתין שכן סדר שמועה זו והכי גרסינן לה ולא **אם הסבואה הסלושה מן הקרקע ואע"ג דצריכא לארעא** ולא **אם חילת הקנים שהיא ציט רובע ואע"ג דקטיני אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן לא אם חילת הקנין בלבד כו'** עד אמר רב פפא והוא דקרו לה וורדא דפלגיא ולא אם השומירה העשויה בטעיט ואע"ג דקציעא צעי ר' אלעזר מלבנות של פסחים כו' צעי ר' יורא כו' צעי ר' ירמיה כו' עד היכא דלא מיטלטלי מאי סיקו ולא אם חרוב המורכב ולא אם סדן השקמה **אע"ג דקטיני מנהני מילי אמר רב יהודה אמר רב דלמר קרא ויקס כו'**. ולפי שיז דצריס קצריס בשמועה זו טעו הסופרים ונשתבשו הספרים ולפי סדר שסדרתי אפרשנה: לא אם חילת הקנים בלבד. שהוא דבר חשוב ומחזיק ציט רובע בקרקע אמרו דלינו ^(א) מוכר עם השדה אלא אפי' ערוגה קטנה דלא הוי ציט רובע. ואורחא דמילתא נקט של צשמיס לפי שדרך לקרות לה שם צפני ענמה והוא הדין לכל דבר שיש לו שם צפני ענמו. ובחילת קניס בלבד פירש כך שיעורא דמילתא דפסיקא היא דאי הוי ציט רובע יש לו שם צפני ענמו ואי לא לא: **אמר רב פפא והוא דקרו כו'**. לפרושי אתא היכי דמי יש לה שם צפני ענמה דקאלמר רבי יוחנן: **וורדא דפלגיא**. ערוגת צושם של פלוני: **אע"ג דקציעא**. השומירה בקרקע כיון דטוהא בטעיט אינה מיטלטלת עוד וחשיבא^ב ויש לה שם צפני ענמה והרי הוא כמוכר את השדה שלא מכר את הציט דאין ציט בכלל שדה אלא בכלל חצר: **צעי רבי אלעזר כו'**. משום מתני' דקמיפלגא בשומירה צין עשויה בטעיט לשאינה עשויה בטעיט נקט לה הכא להך צעיא דקמיפלגא נמי צין עשויה בטעיט לנקיטי צסיכי. וצמוכר את הציט לחצירו קצעי אם מכר בכלל הציט מלבנות של פתחים אם לאו והוא תיקון שעושין סביב המוזחות ומלמעלה ומלמטה שהדלת שוקף עליהן: **דמחצרי צטינא**. מחוצרין ככותל אצנים בטעיט: **דהא מחצרי**. והוי מן הציט ענמו: **צסיכי**. יתידות קצינ"ש ונוח לפרקן: **מאי**. מי אמרינן אינן לריכין לפתח כל כך ולא מכרן או לא תיקו: **צעי ר' יורא**. אם תמצ' לומר מלבנות של פתחים דנקיטי צסיכי מוכורין בכלל הציט היינו משום דלחציוק עבידן אכל מלבנות של חלונות דנקיטי צסיכי מהו לנוי עבידן או מזדני או דלמא כיון דמחצרי צסיכי הא מיחצרי ונמכרין כדאלמך גצי מלבנות פתחים אכל ^(א) מחצרי בטעיט לא מיציעיא לן. כן נראה צעיי: **מלבנות של כרעי המטה**. חתיכות עץ היו נותנים תחת כרעי המטה כדי שלא ירקבו בקרקע. ואם תמצ' לומר גבי פתחים וחלונות דמזדני היינו משום דמחצרי מיהא צסיכי אכל הכא דללא מיחצרי למטה כלל כדמפרש ואזיל קמיציעיא ליה אם הוא מכור עם המטה או לא: **דמיטלטלי כדהס**. שמחוצרין במסמרות או צסיכי: **מנהני**

סמ.

בבא בתרא

פרק רביעי

המוכר את הבית

עין משפט

נר מצוה

מח א ב ג ד ה מיי פכ"ו מהל' מכירה הל' ג סגמ עשין פכ' טו"ע ח"מ סימן רעו ספקי ה:

לעזי רש"י

פאשיל"ש [פיישיל"ש]. תמוכות נפון. קביל"ש [קביליל"ש]. יתדות, קרסולים.

רבינו גרשום

אבני דאכפא. אותן אבנים שמשמיין על העומרין כדי שלא יתפורו אילך ואילך: להכי מאיר. דאמר מכר את החרוב מכר כל תשמישי הכרס. כיון דמתקנן. שמשופין אע"ג דלא מניח על העומרו דעייין או על הבנין מכורו. לרצנן אין שמוכרות עד דמנחן בבנין משום דלאו כנוף של קרקע דמי. (א) אלמא עד דמנחן אכפי: (ב) סדורות. בגדר. קניס המחולקין המעמידין הגפנים. שלאותן שמעמידין בהם הגפנים קלופין הן הקליפות שעליהן כדי שלא יכנסו המים בין הקליפה ובין העץ ומחליע שלא יהיו אותן תולעין ויצאין ומחליעין הכרם: לר"מ כיון דמשפיין. שמוחלקין ומחודדין הוו שימושי הכרם. לרצנן לא הוו שימושי הכרם עד דמנחן ומוקמי בכרם ואין נמכר: אע"ג דטטאי למיחצד. הואיל דמחובר לקרקע בקרקע דמי: ואע"ג דאלימי. הקניס נמכרין עמה הואיל דמחותה: שאינה עשויה בטטי אע"ג דלא קביעא יפה בקרקע. סד"א כיון דלא קביע לאו כנופה של קרקע דמי אפי' הכי מכורה: ואת חיצת הקנים. אלו קניס הדוקרנין ושיוצאים כמה קניס בנזע אחד אע"ג דאלימי. דמה דחמי' שדה בפני עצמה דמי אפי' הכי מכורה: ואת החרוב שאינו מורכב. דאכתי כך זמן דלא צריך ריכבא לא דבר חשוב הוא. חרוב מורכב. כעין שומרכיבין בין האילנות וקניס כדי להתורסו בכוחן הואיל שאינו מורכב לאו שדה בפ"ע דמאי: ואת בתולת השקמה. שלא הגדיל כל כך שהוא בחור. שקמה כך הוא שם האילן: ואע"ג דצריכא לארעא. שתהא מונחת שם עד שתייבש: אף על גב דקביעי בשדה לא מכרה. [כיוון שהיא עשויה בטטי ורשות בפ"ע הוי. סדן השקמה. דהוי אילן חשוב שקוצצין הענפים שלו כדי להגדילן לצורך קורות וזהו סדן: מלבנות של פתחים. אותן אבנים שעומדין במזווחות הפתח שלעוין אושוי"ש.

אותן מזווחות שבפתח הבית המחובר בקרקע מהו. מכרין או לא מכרין: כי תיבעי לך היכא דנקיטי בסיכי. שאין מחוברות בקרקע כי אם כעין שגושין ציר לדלת (בזימנא) שכל אחת נכנסת לביתה ובכך מחוברין: לנוי עבידן. המלבנות ולא מוזדני. או דלמא (לא) אינהו מוזדני: מלבנות של כרעי המטה. אלו לבנים שמשמיין תחת כרעי המטה שלא יתליעו מלחלווחות של קרקע. שהיא בית רובע רשות בפ"ע הוי ולא מוזדני:

(א) לנאורה ז"ל והלך צעין עד דמנחן אכפי.